

Kundenbedarfsfeld Sach- und Vermögensschutz

Rechtsgrundlagen

Bachelor Professional in Versicherungen und
und Finanzanlagen

www.versicherungsakademie.de

Einordnung in den Qualifikationsrahmen

Nachzuweisende Befähigung	Handlungssituation	Bestandteile der Qualifikationsinhalte
5. Rechtsgrundlagen		Deckungskonzepte
5.1 Gesetzliche Grundlagen		Vertragsinhalt – Bestimmung des Versicherungsschutzes
5.2 Gesetzliche Obliegenheiten		- Versicherte Gefahren - Umfang der Gefahrtragung - Beginn des Versicherungsschutzes
		Rechtpflichten und Obliegenheiten
		Spartenspezifische VVG-Vorschriften
		Regulierung von Versicherungsfällen

Einordnung in den Qualifikationsrahmen

Nachzuweisende Befähigung	Handlungssituation	Bestandteile der Qualifikationsinhalte
6. Vertragliche Grundlagen		Deckungskonzepte
6.1 Versicherte und nicht versicherte Gefahren/Sachen und Schäden/Kosten		Vertragsinhalt – Bestimmung des Versicherungsschutzes
6.2 Ausschlüsse		- Versicherte Gefahren
6.3 Assistanceleistungen und ergänzende Serviceleistungen		- Umfang der Gefahrtragung - Beginn des Versicherungsschutzes
6.4 Vertragliche Obliegenheiten		Rechtpflichten und Obliegenheiten
6.5 Versicherungsbeginne		Spartenspezifische VVG-Vorschriften
6.6 Versicherungswert und Versicherungssumme		Regulierung von Versicherungsfällen

Rechtsgrundlagen

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Einführung in das Rechtssystem | 2 Zustandekommen des Versicherungsvertrags | 3 Inhalt des Versicherungsvertrags |
| 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes | 5 Vorvertragliche Anzeigepflichten | 6 Vereinbarte Obliegenheiten |
| 7 Gefahrerhöhung | 8 Herbeiführung des Versicherungsfalles | 9 Überversicherung / Unterversicherung |
| 10 Mehrfachversicherung | 11 Schadenminderungspflicht | |

Rechtsgrundlagen

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Einführung in das Rechtssystem | 2 Zustandekommen des Versicherungsvertrags | 3 Inhalt des Versicherungsvertrags |
| 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes | 5 Vorvertragliche Anzeigepflichten | 6 Vereinbarte Obliegenheiten |
| 7 Gefahrerhöhung | 8 Herbeiführung des Versicherungsfalles | 9 Überversicherung / Unterversicherung |
| 10 Mehrfachversicherung | 11 Schadenminderungspflicht | |

Arten des Rechts



Verwaltungsrecht / Öffentliches Recht

Verhältnis Privatperson ↔ Staat

Besonderheit: Über-/Unterordnungsverhältnis

Beispiele:

- Polizeirecht
- öffentliches Baurecht(Erlangung einer Baugenehmigung)

Rechtsweg: Verwaltungsgerichte



Strafrecht

Strafanspruch des Staates ggü. dem Bürger

Besonderheit: Im Zweifel für den Angeklagten

Beispiele:

- Strafprozessrecht
- OWi
- Strafrecht

Rechtsweg: Amtsgericht / Landgericht je nach Strafdrohung

Arten des Rechts:



Privatrecht / Zivilrecht

Verhältnis Privatperson ↔ Privatperson

Besonderheit: Gleichordnungsverhältnis

Beispiele:

- BGB/HGB
- priv. Baurecht (=Werkvertragsrecht)
- Kaufvertragsrecht
- Privatversicherungsrecht (VVG)

Rechtsweg: Amtsgericht / Landgericht je nach Streitwerthöhe



Privatversicherungsrecht

Verhältnis Versicherungsunternehmen ↔ Versicherungsnehmer

Besonderheit: Gleichordnungsverhältnis

Abgrenzung: Privatversicherungsrecht zu Sozialversicherungsrecht

Beispiele:

- Prämienforderung des Versicherers
- Leistung aus Versicherungsvertrag

Achtung: das VAG gehört zum öffentlichen Recht!

Rechtsweg: Amtsgericht / Landgericht je nach Streitwerthöhe
(zukünftig wohl eine Spezialkammer beim Landgericht)



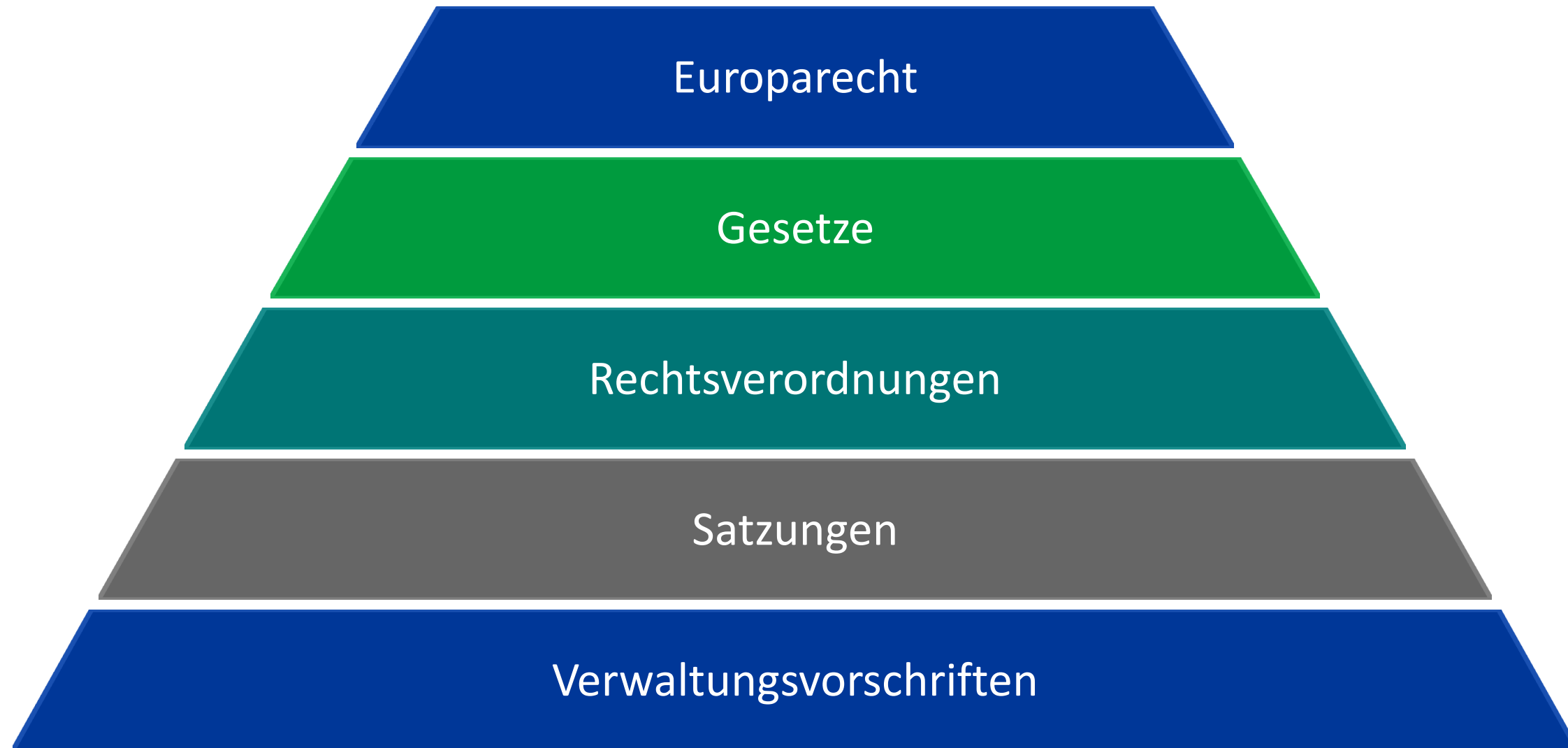
Übung

Arten des Rechts

 **Aufgabe:** Grenzen Sie das Sozialversicherungsrecht vom Privatversicherungsrecht ab. Nennen Sie wesentliche Unterschiede und die Rechtsquellen und stellen Sie uns Ihre Ergebnisse vor.

- Zeitrahmen: 10 Minuten
- Einzelarbeit

Deutsches Recht - Normenpyramide:



Rechtsquellen des Privatversicherungsrecht

- Grundgesetz (GG)
- Europarecht
- Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- EGVVG (Übergangsregelungen)
- VVG-InfoV
- PflVG und KfzPflVV
- Sonstige Rechtsquellen (HGB, AGG, GewO, VersVermV)
- Versicherungsvertrag
- Versicherungsbedingungen



Europarecht:

- Das Europarecht hat solange Vorrang, soweit die Verfassungsidentität gewährt bleibt. Durch das Europarecht dürfen keine tragenden Grundwerte und Leitideen berührt werden, die zum Kern der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland gehören.
- Im Rahmen des Europarechts sind insbesondere die Verordnungen und die Richtlinien voneinander zu trennen:
 - Verordnungen haben gem. Art. 288 UA 2 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der EU) allgemeine Geltung in jedem Mitgliedstaat. Sie regeln generell-abstrakt also eine unbestimmte Vielzahl von Sachverhalten direkt, ein Umsetzungsakt durch die Mitgliedstaaten ist insoweit also nicht notwendig.
 - Richtlinien nach Art. 288 UA 3 AEUV bedürfen eines Umsetzungsaktes. Im Rahmen der vorgegebenen Grenzen sind sie allerdings ebenso für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet sind, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich.

Europarecht:

- Artikel 5 der Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen („die Richtlinie“) regelt die Verwendung geschlechtsspezifischer versicherungsmathematischer Faktoren im Versicherungswesen und bei verwandten Finanzdienstleistungen.
- Artikel 5 Absatz 1 bestimmt, dass bei nach dem 21. Dezember 2007 abgeschlossenen Verträgen die Berücksichtigung des Faktors Geschlecht bei der Berechnung von Prämien und Leistungen nicht zu unterschiedlichen Prämien und Leistungen führen darf (sogenannte „Unisex-Regel“).

Grundgesetz & Bundesrecht

Grundgesetz:

- Der Vorrang der Verfassung auf nationaler Ebene ergibt sich insbesondere aus Art. 20 Absatz 3 GG.
- Die Legislative ist an die „verfassungsmäßige Ordnung“, also an die Rechtsordnung und damit an die Verfassung, gebunden.
- Die Exekutive und die Judikative sind an Gesetz und Recht gebunden.

Bundesrecht:

- (formelle) Gesetze: werden direkt vom Parlament erlassen.
- Formell-materielle Gesetze haben Allgemeinverbindlichkeit, wie z. B. das BGB, HGB, StGB, StVG etc..
- Exekutive und Judikative sind gem. Art. 20 Abs. 3 GG an die formell-materiellen Gesetze gebunden. Es gilt der sog. Vorrang des Gesetzes.

Rechtsverordnungen & Landesrecht

Rechtsverordnungen:

- Rechtsverordnungen i. S. d. Art. 80 GG sind materielle Gesetze, die von der Exekutive verabschiedet werden, wie zum Beispiel die ZPO, StPO, VwGO, StVO etc..
- Ihnen kommt wie den formell-materiellen Gesetzen eine Allgemeinverbindlichkeit zu.
- Es handelt sich hierbei um eine Durchbrechung der Gewaltenteilung. Deswegen sind die Rechtsverordnungen grundsätzlich subsidiär zu den formell-materiellen Gesetzen.

Landesrecht:

- Landesverfassung
- sonstiges Landesrecht
- (formelle) Gesetze auf Landesebene

Satzungen & Verwaltungsvorschriften

Satzungen:

- Bei den Satzungen handelt es sich ebenso um materielle Gesetze, die von der Exekutive verabschiedet werden.
- Sie haben regelmäßig keine Allgemeinverbindlichkeit.
- Satzungen dienen vielmehr dazu, dass die Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts zur Regelung ihrer Angelegenheit eigenes Recht setzen können (sog. Satzungsrecht; Selbstverwaltung).
- Dieses Recht kann allerdings nicht unmittelbar aus Art. 28 Absatz 2 Satz 1 gezogen werden, sondern muss ihnen erst verliehen werden.

Verwaltungsvorschriften:

- Verwaltungsvorschriften bedürfen regelmäßig keiner gesetzlichen Grundlage, da sie lediglich interne Wirkungen haben. Sie können allerdings im Einzelfall faktisch Außenwirkung (z. B. Gleichheitsgrundsatz).

Nicht kodifizierte Rechtsquellen:

- **Gewohnheitsrecht** ist nur dann möglich, wenn eine allgemeine Rechtsüberzeugung besteht, dass ein Verhalten zwingend geboten ist und dieses Verhalten über eine gewisse Zeitdauer hinweg tatsächlich praktiziert wurde.
- Gewohnheitsrecht findet also immer dann Anwendung, wenn kein kodifiziertes Recht vorliegt. Es gilt jedoch zu beachten, dass nach Art. 25 GG Völker(gewohnheits)recht Bestandteil des Bundesrechts ist und dieses daher dem allg. Gewohnheitsrecht vorgeht.
- **Richterrecht** entwickelt sich dann, wenn die Gerichte in übereinstimmender und ständiger Rechtsprechung im Wege der Rechtsfortbildung abstrakte Rechtssätze entwickeln, die bei ihrer Entscheidungsfindung regelmäßig (mit-)berücksichtigt werden (faktisches Rechtssystem durch gerichtliche Urteilsfindung zur Gesetzeskorrektur/ -konkretisierung und Lückenschließung (z. B. Anscheinsbeweis, Beweiserleichterung, Arbeitskampfrecht).
- **Handelsbrauch:** Die gesetzliche Grundlage für die Berücksichtigung von Handelsbräuchen findet sich in § 346 HGB: Unter Kaufleuten ist in Ansehung der Bedeutung und Wirkung von Handlungen und Unterlassungen auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche Rücksicht zu nehmen.

Prinzipien des Versicherungsvertragsrecht:

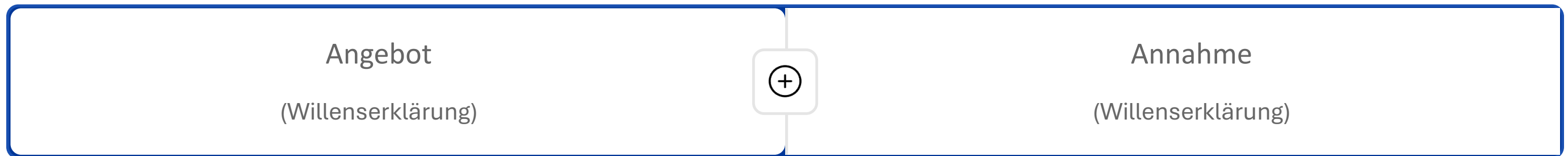
- Grundsatz der Vertragsfreiheit (mit Ausnahmen)
- Verbraucherschutz
- Versicherungsnehmerschutz
- Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen
- Risikoausgleich, bei bestimmten Arten der Versicherung verbunden mit einer Kapitalansammlung.
- Bildung von Gefahrengemeinschaften im Sinn einer gemeinsamen Absicherung von Personen, die von gleichartigen Gefahren bedroht sind. Durch laufende Prämienzahlung seitens der Gesamtheit der Versicherten soll gewährleistet sein, dass bei Eintritt eines Schadens der für den Schadensausgleich notwendige Betrag bereitgestellt ist.
- Höhe der zu leistenden Prämienzahlung hängt grundsätzlich von der Höhe des Risikos ab (Äquivalenzprinzip).

Rechtsgrundlagen

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Einführung in das Rechtssystem | 2 Zustandekommen des Versicherungsvertrags | 3 Inhalt des Versicherungsvertrags |
| 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes | 5 Vorvertragliche Anzeigepflichten | 6 Vereinbarte Obliegenheiten |
| 7 Gefahrerhöhung | 8 Herbeiführung des Versicherungsfalles | 9 Überversicherung / Unterversicherung |
| 10 Mehrfachversicherung | 11 Schadenminderungspflicht | |

Vertragsschluss

§145 ff. BGB: zwei übereinstimmende Willenserklärungen



Einseitige schriftliche
Willenserklärung des Kunden

= Antrag



Annahme dieser Willenserklärung
durch VU

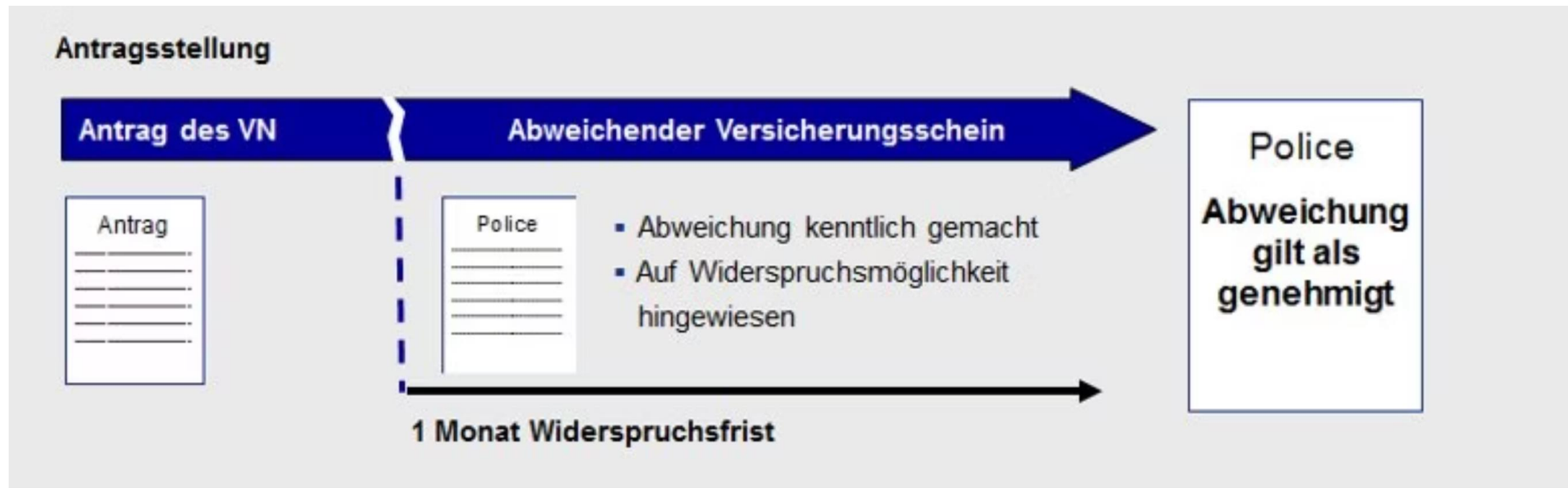
= Zusendung Police



Versicherungsvertrag zu Stande
gekommen

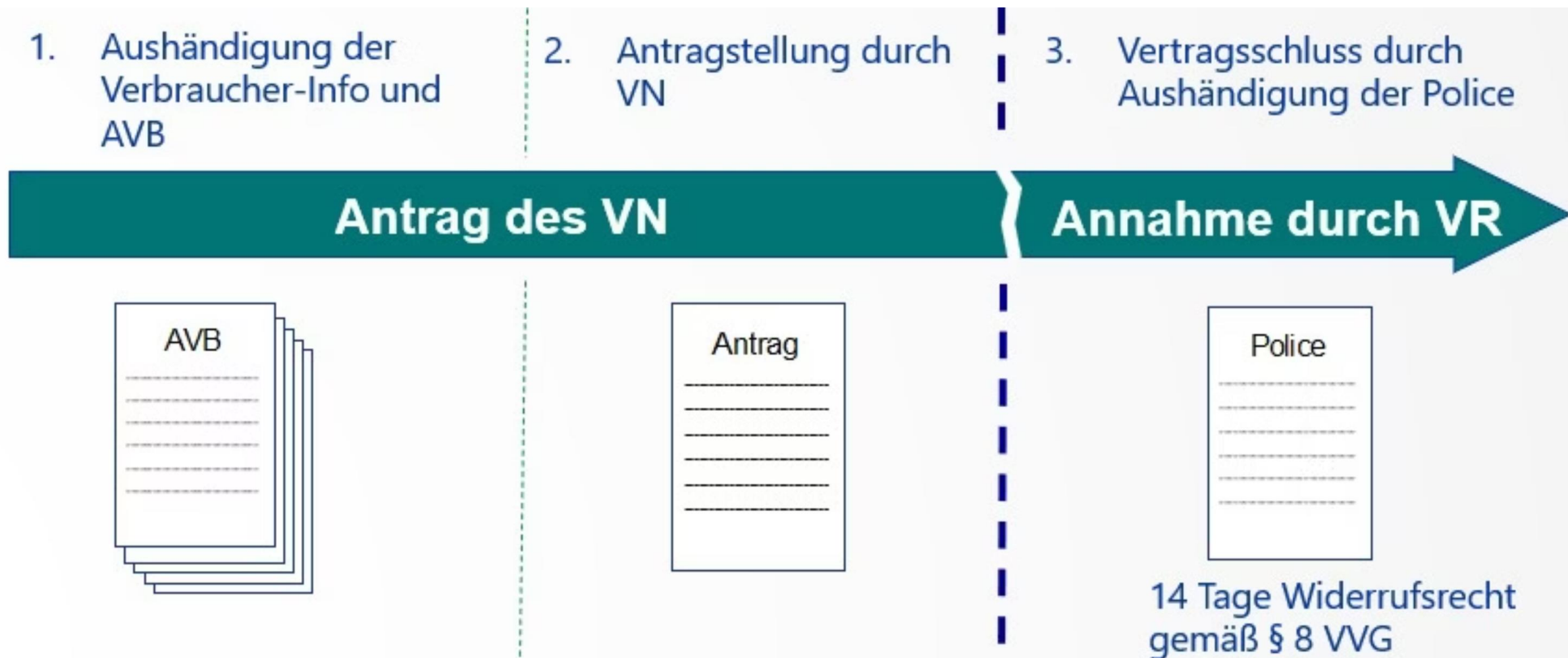
Vertragsschluss Ausnahme: § 5 VVG (Billigungsklausel)

- i** Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des Versicherungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die Abweichung als genehmigt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht.



Vertragsschluss: Antragsmodell (=Regelfallmodell)

§ 7 Abs. 1 VVG in Verbindung mit VVG-Info-V:



Vertragsschluss: Policenmodell

1. Antragstellung durch VN

2. Aushändigung der Verbraucher-Info und AVB mit Police

Antrag des VN

Annahme durch VR

Antrag

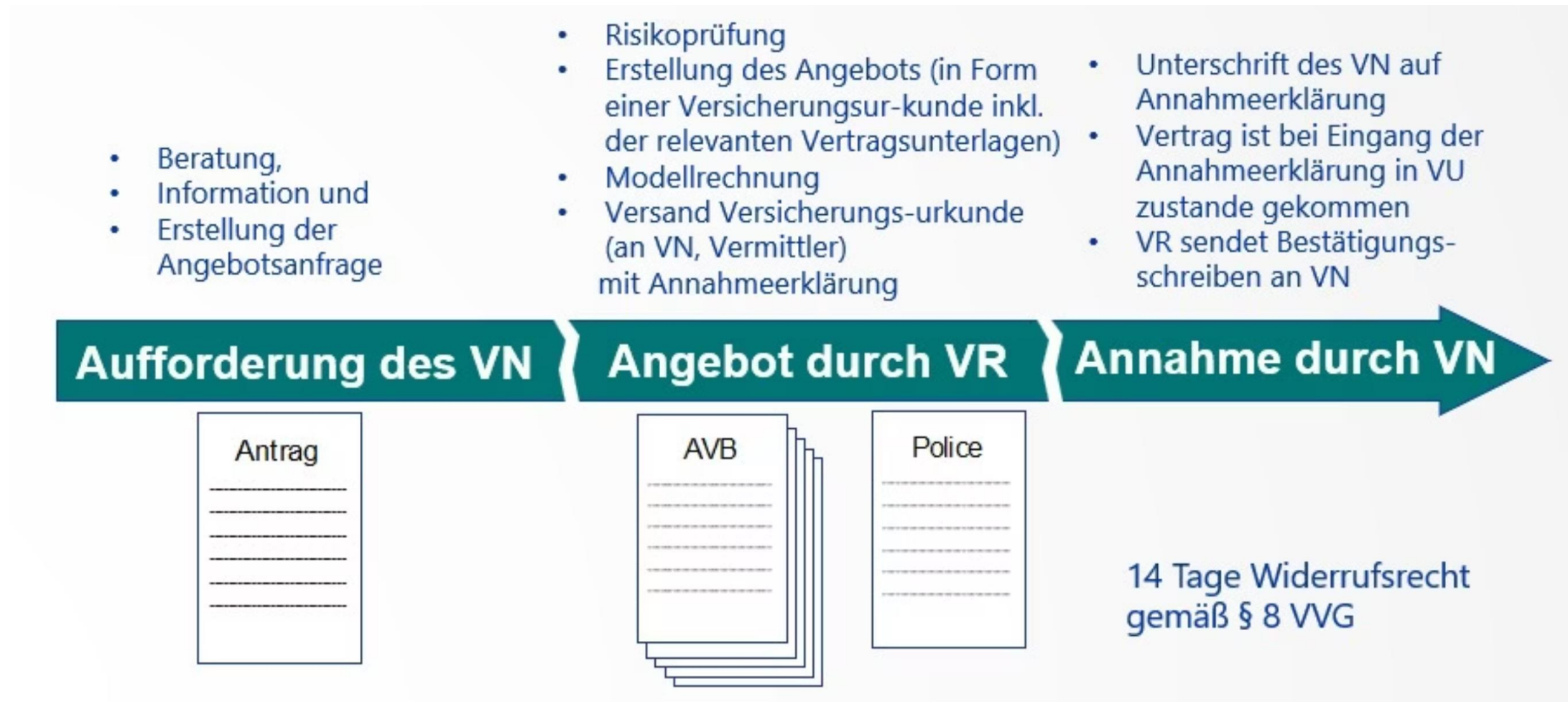
AVB

Police

14 Tage Widerrufsrecht
gemäß § 8 VVG

Wann findet das Policenmodell Anwendung?

Vertragsschluss: Invitationsmodell

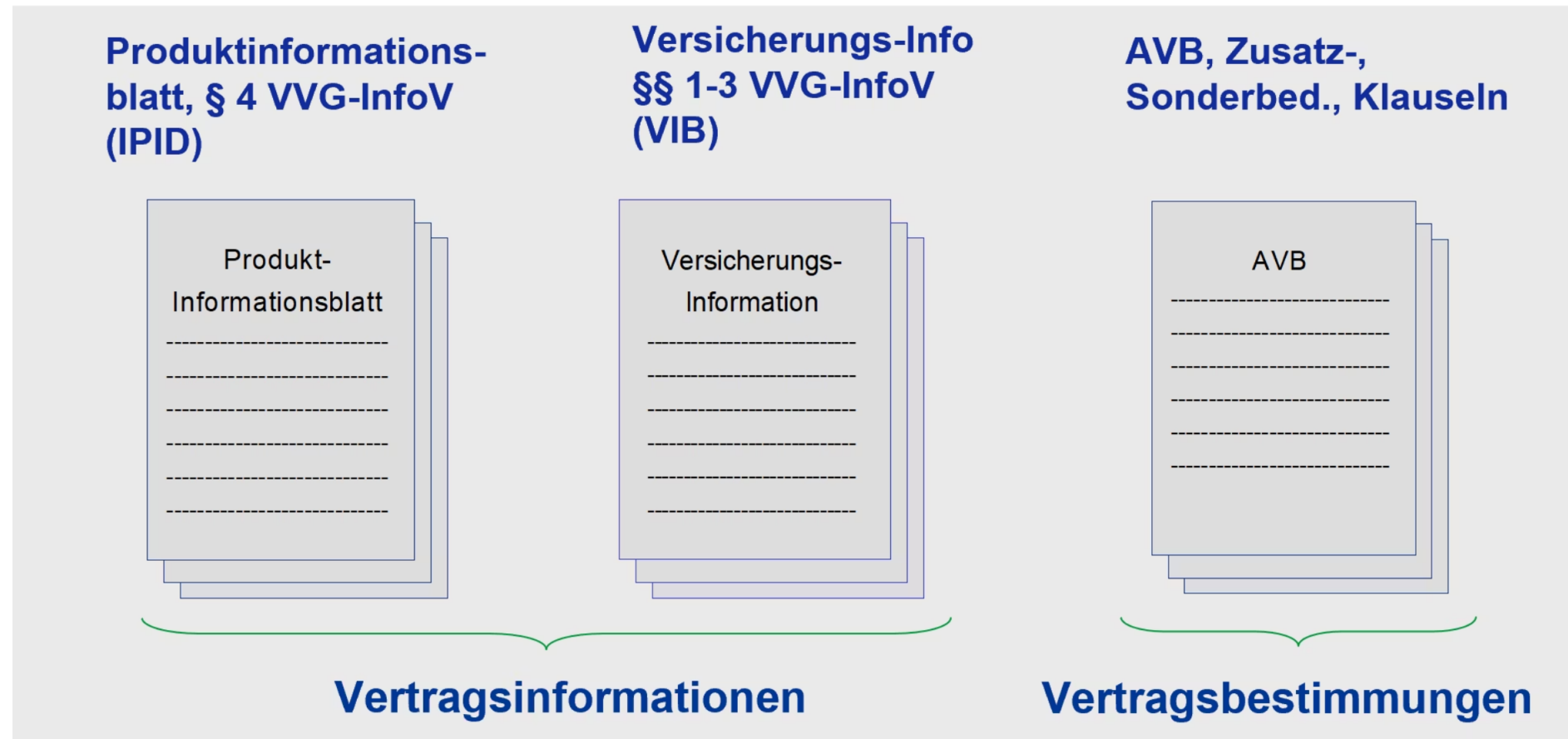


Wann findet das Invitationsmodell Anwendung?

Vertragsschluss: Stellvertretermodell

- Sonderform des Invitatio- und Antragsmodells
- Regeln der Stellvertretung §§164 ff. BGB
- VN erteilt Maklerauftrag und Maklervollmacht
- Makler soll dann die Annahme des Antrags im Namen des Kunden ohne weitere Rücksprache mit dem Kunden an den VR erklären
- Der Makler muss während der Antragstellung vom VN bevollmächtigt sein (Maklervollmacht) und es muss ein Auftragsverhältnis vorliegen (Maklervertrag)
- Gewerbetreibender erteilt seinem Mitarbeiter Vollmacht, sich um Versicherungsthemen zu kümmern (z.B. Fuhrparkleiter)

Informationen und Inhalte des Versicherungsvertrags:



Im Infopaket für den Kunden sind häufig neben den gesetzlich vorgeschriebenen Dokumenten auch der Antrag, Informationen zum Datenschutz und zum HIS enthalten.

Informationen und Inhalte des Versicherungsvertrags: AVB

Was sagt die Rechtsprechung (der BGH) zur Auslegung von Versicherungsbedingungen:

Allgemeine Versicherungsbedingungen sind so auszulegen, wie ein durchschnittlicher, um Verständnis bemühter Versicherungsnehmer sie bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und unter Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusammenhangs versteht. Dabei kommt es auf die Verständnismöglichkeiten eines Versicherungsnehmers ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse und damit auch auf seine Interessen an. In erster Linie ist vom Bedingungswortlaut auszugehen. Der mit dem Bedingungswerk verfolgte Zweck und der Sinnzusammenhang der Klauseln sind zusätzlich zu berücksichtigen, soweit sie für den Versicherungsnehmer erkennbar sind.

Informationen und Inhalte des Versicherungsvertrags: AVB

- Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) sind Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) im Sinne der §§305 ff. BGB
- Die Individualabrede zwischen VU und VN hat Vorrang vor AVB (§ 305 b BGB)
- Inhaltskontrolle nach AGB Recht hat zu erfolgen, insbesondere Transparenzgebot (§ 307 BGB) und Verbot der geltungserhaltenden Reduktion (§ 306 BGB)
- AVB müssen wirksam in den Vertrag einbezogen sein; vor allem ein Problem bei neuen AVB, welche erst nach Vertragsabschluss erstellt werden

Wie kann das Versicherungsunternehmen AVB gegenüber dem VN aktualisieren?

Beratung/Dokumentation

Elektro-Hybrid-Deckung

Eigenschadendeckung

Kfz-Haftpflichtversicherung

Kfz-Teilkaskoversicherung

Kfz-Vollkaskoversicherung

Rabattschutz

Werkstattbindung

Wildklausel

Schutzbrief

GAP-Deckung

Fahrerschutzversicherung

Verkehrsrechtsschutzversicherung

Kauf- und Neupreischädigung

Beratung/Dokumentation

§ 6 VVG: Beratung des Versicherungsnehmers

- Beratungs- und Dokumentationspflichten des Versicherers vor Vertragsabschluss und während der Vertragslaufzeit;
- Rechtsfolgen bei Nichterfüllung der Beratungs- und Dokumentationspflichten:

→ Schadenersatzpflicht § 6 Abs. 5 VVG;

Grundsatz:

Der Versicherer muss den VN vor Abschluss und während der Vertragslaufzeit beraten und dies dokumentieren – die Dokumentation ist dem VN in Textform (§ 6a VVG) zu übermitteln.

Ausnahmen der Textform: Vorläufige Deckung

Beratung/Dokumentation

§ 61 VVG: Beratung des Versicherungsnehmers

- Beratungs- und Dokumentationspflichten des Versicherungsvermittlers vor Vertragsabschluss und während der Vertragslaufzeit;
- Rechtsfolgen bei Nichterfüllung der Beratungs- und Dokumentationspflichten: → Schadenersatzpflicht § 63 VVG

 **Grundsatz:** Wechselseitige Beratungspflicht des Versicherers und des Vermittlers.

 **Ausschließlichkeitsvermittler:** Häufig Freistellung von der Schadenersatzpflicht durch den Versicherer im Innenverhältnis (Haftungsfreistellungs- und Regressverzichtserklärung)

Beratung/Dokumentation

Einzelheiten der Auskunftserteilung §6a VVG:

Der nach § 6 VVG zu erteilende Rat und die Gründe hierfür sind dem VN wie folgt zu übermitteln:

- auf Papier;
- in klarer, genauer und für den Versicherungsnehmer verständlicher Weise;
- in einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem das Risiko belegen ist oder in dem die Verpflichtung eingegangen wird, oder in jeder anderen von den Parteien vereinbarten Sprache und
- unentgeltlich.

-  **Wichtige Ausnahmen der Beratungs- und Dokumentationspflicht:**
- bei Vertragsabschluss über Makler und über Fernabsatz nach §312 BGB – beispielsweise Abschluss am Telefon.
 - Beratungsverzicht durch gesonderte schriftliche Erklärung, bei Fernabsatz in Textform möglich.



Übung

Beratung und Dokumentation

Aufgabe:

Welche Informationspflichten hat der Versicherungsberater? Suchen Sie nach Details und den Regelungen hierzu.

Stellen Sie uns Ihre Ergebnisse vor.

Wie kann man den Status des Versicherungsvermittlers prüfen, also ob dieser z.B. Makler oder Vertreter ist?

- Zeitrahmen: 10 Minuten
- Einzelarbeit

Beratung/Dokumentation

Pflicht zur ESG (Environmental, Social, Governance) Beratung - seit August 2022 besteht die Verpflichtung, den VN zu seinen Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen und ihm entsprechend geeignete Produkte anzubieten:

 Gemäß der IDD müssen Versicherer und Versicherungsvermittler Kunden den Unterschied zwischen Versicherungsanlageprodukten, die taxonomiekonforme Investitionen anstreben, Produkten, die nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung verfolgen, Produkten, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen und Versicherungsanlageprodukten, die keines dieser Merkmale aufweisen, erklären.

(Gemäß Erwägungsgrund 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1257 der Kommission)

 **Grundsatz:** Es muss sichergestellt sein, dass die Kunden das Konzept „Nachhaltigkeitspräferenzen“ und die Entscheidung, ob und in welchem Umfang ein bestimmtes Produkt in ihre Investitionen einbezogen werden sollte, verstehen.

Widerrufsrecht §8 f. VVG

- § 8 VVG gewährt VN ein Widerrufsrecht (Ausnahmen § 8 Abs. 3 VVG)
- Die Vertragserklärung kann innerhalb von 14 / 30 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen werden
- Widerruf hat in Textform zu erfolgen, zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung
- Beginn der Widerrufsfrist mit Zugang folgender Unterlagen in Textform:

 - **Versicherungsschein**

- **Vertragsbestimmungen**

(einschließlich Allgemeiner Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen nach § 7 Abs.1 und 2 VVG)

- **eine deutlich gestaltete Belehrung** über das Widerrufsrecht und über die **Rechtsfolgen** des Widerrufs.

Widerrufsrecht §8 f. VVG: Musterwiderrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von [14] ¹ Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen ²

- der Versicherungsschein, ³
- die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen,
- diese Belehrung,
- das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, ⁴
- und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind. ⁵

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: ⁶

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um [einen Betrag in Höhe von...] ⁷ . ⁸ Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. ⁹

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Widerrufsrecht §8 f. VVG: Rechtsfolgen des Widerrufs §9 VVG

- bei ordnungsgemäßer Belehrung über das Widerrufsrecht: Prämienrückerstattung ab Widerruf
- bei fehlerhafter Widerrufsbelehrung: Prämienrückerstattung für das gesamte erste Versicherungsjahr und für die Zeit ab dem Widerruf



Rechtsgrundlagen

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Einführung in das Rechtssystem | 2 Zustandekommen des Versicherungsvertrags | 3 Inhalt des Versicherungsvertrags |
| 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes | 5 Vorvertragliche Anzeigepflichten | 6 Vereinbarte Obliegenheiten |
| 7 Gefahrerhöhung | 8 Herbeiführung des Versicherungsfalles | 9 Überversicherung / Unterversicherung |
| 10 Mehrfachversicherung | 11 Schadenminderungspflicht | |

Übung

Inhalte des Versicherungsvertrages

Aufgabe:

Suchen Sie Beispiele aus den Proximusbedingungen für versicherte und nicht versicherte

- Gefahren / Sachen und
- Schäden / Kosten

heraus und nennen Sie uns diese unter Bezugnahme auf die Bedingungen.

- Zeitrahmen: 10 Minuten
- Einzelarbeit

Hauptleistungspflichten:

Die Hauptleistungspflicht aus dem Versicherungsvertrag ergeben sich aus § 1 VVG:



Hauptleistungspflicht des Versicherers (§ 1 Satz 1 VVG):
VVG):

Absicherung eines bestimmten Risikos des VN oder eines Dritten (Gefahrtragung/Gefahrübernahme), durch eine Leistung, die bei Eintritt des vereinbarten Versicherungsfalls zu erbringen ist (bedingtes Leistungsversprechen)



Hauptleistungspflicht des Versicherers (§ 1 Satz 1 VVG):
VVG):

Zahlung der vereinbarten Prämie

Hauptleistungspflichten

Umfang der Gefahrtragung/Gefahrübernahme:

Schadenversicherung: Das Gesetz spricht vom „versicherten Interesse“ (z.B. § 74 VVG) - nicht die Sache selbst, sondern das Interesse ist versichert

- Substanzerhaltung / Schadenfreiheit (aktiv)
- Schutz vor Verbindlichkeiten, Haftpflicht (passiv)

Nennen Sie weitere Beispiele für Risiken, die ein Gewerbebetrieb sinnvoller Weise absichern sollte!

- Im **Schadenfall:** Vermögensvergleich vorher – nachher (+ Rettungskosten, Schadenermittlungskosten)

Hauptleistungspflichten

§ 88 VVG: Versicherungswert in der Sachversicherung:

- Im Zweifel („Soweit nichts anderes vereinbart ist,...“): **Zeitwert**
- **Versicherungssumme** bzw. Deckungssumme als Obergrenzen
- **Sonderregelungen** möglich: z.B. pro Versicherungsfall, pro Versicherungsjahr etc.
- Versicherungswert und Versicherungssumme: **Über – und Unterversicherung** (§§ 74, 75 VVG)

Prämie

Wer ist beteiligt?

- **Prämienschuldner** = VN
- **Prämiengläubiger** = VR
- **Leistungsort** = Wohnsitz des VN / Erfüllungsort = Sitz des VR (§ 36 VVG)

Zahlungsmodalitäten

- Überweisung: „**Schickschuld**“ - alles Erforderliche ist rechtzeitig vom VN zu veranlassen
- Einzugsermächtigung (SEPA): „**Holschuld**“ des VR:
 - VR muss für rechtzeitige Abbuchung sorgen
 - VN muss für Kontodeckung sorgen

Wichtige Bestimmungen

- **Fälligkeit:** §33 VVG: unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins
- **Aufrechnungsmöglichkeit** nach § 35 VVG: Der Versicherer kann eine fällige Prämienforderung oder eine andere ihm aus dem Vertrag zustehende fällige Forderung gegen eine Forderung aus der Versicherung aufrechnen (Ausnahme: § 121 VVG im Bereich der Pflichtversicherung!)

Prämienarten

Einmalprämie

Die gesamte Prämie ist in einer einzigen Zahlung zu entrichten

Laufende Prämien

Die Prämien sind für die einzelnen Versicherungsperioden, idR 1 Jahr (§ 12 VVG) zu zahlen

Erstprämie

die zeitlich erste Prämie

Folgeprämie

jede nachfolgende Prämie (unterjährige Beitragszahlung)

❓ **Nach was wird die Prämienhöhe bemessen? Nennen Sie Beispiele aus dem gewerblichen Bereich!**

Prämienzahlungspflicht – Erstprämie

- Wird die einmalige oder Erstprämie nicht rechtzeitig bezahlt, ist der Versicherer zum **Rücktritt** berechtigt und von der **Leistung frei**
- **Ausnahme:** VN hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten (z.B. wenn die Zahlung aufgrund Krankenhausaufenthalt nicht rechtzeitig möglich ist);
- **Voraussetzung:** VN ist über die Rechtsfolgen belehrt worden (im Mahnschreiben oder im Policenbegleitschreiben);
- Tritt der Versicherer aufgrund Nichtzahlung der Erstprämie vom Vertrag zurück, kann er eine **angemessene Geschäftsgebühr** verlangen. Diese darf 40% des Jahresbeitrages nicht übersteigen.

Prämienzahlungspflicht – § 38 VVG Folgeprämie:

- Wird die Folgeprämie nicht rechtzeitig bezahlt, ist der Versicherer zur **Kündigung** berechtigt und nach Ablauf der **Zahlungsfrist von der Leistung frei**
- **Voraussetzung:** qualifizierte Mahnung in Textform, mit folgendem Inhalt:
 - Zahlungsfrist von mindestens 2 Wochen
 - Prämienrückstand muss genau beziffert werden (mehrere fällige Prämien müssen gesondert ausgewiesen werden)
 - Belehrung über die Rechtsfolgen

Prämienzahlungspflicht – § 38 VVG Folgeprämie:

Verschulden des VN

VN hat die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten, d.h. es muss ein **Verschulden** des VN vorliegen;

Kündigungsrecht des Versicherers

Nach Fristablauf besteht ein **Kündigungsrecht** für den Versicherer – die Kündigung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft;

- Die **Kündigung** kann
 - gleichzeitig mit der qualifizierten Mahnung
 - oder
 - mit einem gesonderten Schreiben ausgesprochen werden.

Reaktivierungsfrist: §38 Abs. 3 S. 3 innerhalb eines Monats

Nebenpflichten, Nebenleistungspflichten, Obliegenheiten:

Pflichten des VR

- z.B. Pflicht zur Übermittlung des Versicherungsscheins, zur vertragsbegleitenden Beratung, zur Übermittlung einer Modellrechnung

Obliegenheiten des VN

- gesetzliche Obliegenheiten: z.B. Anzeige gefahrerheblicher Umstände, bzgl. Gefahrerhöhung, Anzeige des Versicherungsfalls, Auskunftserteilung,
- Schadenminderung, weitere vertragliche Obliegenheiten

Rechtsgrundlagen

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Einführung in das Rechtssystem | 2 Zustandekommen des des Versicherungsvertrage | 3 Inhalt des Versicherungsvertrage |
| 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes | 5 Vorvertragliche Anzeigeobligationen | 6 Vereinbarte Obliegenheiten |
| 7 Gefahrerhöhung | 8 Herbeiführung des Versicherungsfalles | 9 Überversicherung / Unterversicherung |
| 10 Mehrfachversicherung | 11 Schadenminderungspflicht | |

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Beginn der Versicherung:

frei vereinbar, im Zweifel gilt § 10 VVG: 0.00 Uhr des Tags des Vertragsschlusses („Mitternachtsregel“)

Unterscheide:



formeller Versicherungsbeginn :
Zeitpunkt, zu dem der
Versicherungsvertrag geschlossen
worden ist



materieller Versicherungsbeginn :
Zeitpunkt, ab dem die Leistungspflicht
des VR einsetzt



technischer Versicherungsbeginn :
Zeitpunkt, ab dem die Prämie zu zahlen
ist

Ende der Versicherung

Mit Ablauf des letzten Tages der Vertragslaufzeit (24.00 Uhr)

Rückwärtsversicherung

- materieller Versicherungsbeginn liegt vor dem formellen Versicherungsbeginn
- bei Kenntnis des Versicherers, dass das Risiko nicht mehr eintreten kann: kein Prämienanspruch
- Bei Kenntnis des Versicherungsnehmers, dass der Versicherungsfall bereits eingetreten ist:
Leistungsfreiheit des VR
- Kenntnis des Vertreters ist zu berücksichtigen
- Das Einlösungsprinzip (Versicherungsschutz beginnt erst mit Zahlung der Erstprämie) gilt nicht

Beendigung des Versicherungsvertrags durch:

- Vertraglich vereinbartes Vertragsende (z. B. bei Lebensversicherung, Reiserücktrittsversicherung, Fertigstellung des Bauvorhabens)
- Widerruf
- Widerspruch
- Kündigung (Ablaufkündigung, Schadenfallkündigung, Sonderkündigung)
- Rücktritt
- Aufhebungsvertrag
- Anfechtung
- Wegfall des versicherten Interesses, § 80 Abs. 2 VVG

Kündigung:

- Ordentliche Kündigung / Ablaufkündigung (§ 11 VVG), Kündigungsfrist nicht weniger als 1 Monat, nicht mehr als 3 Monate; bei Verträgen über 3 Jahre (§ 11 Abs. 4 VVG): zu jedem Jahresende mit 3 Monaten Frist
- § 24 VVG Kündigung durch VR wegen Gefahrerhöhung
- § 38 Abs. 3 VVG Kündigung durch VR wegen Verzugs mit Folgeprämie
- § 40 VVG Kündigung durch VN bei Prämienenerhöhung
- § 96 VVG Kündigung durch Erwerber oder VR bei Veräußerung

Rechtsfolge der Kündigung: Vertrag endet zum Kündigungstermin, Leistungspflicht besteht grds. nur während der Laufzeit (Ausnahme KH: Nachhaftung des VR 1 Monat nach Anzeige)

Rücktritt und Anfechtung

Rücktritt:

- Rücktritt des VR bei Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflicht (§ 19 Abs. 2 VVG)
- Rücktritt des VR bei Nichtzahlung der Erstprämie (§ 37 Abs. 2 VVG)

→ Rechtsfolge: Vertrag ist von Beginn an unwirksam (ex tunc), grds. Rückabwicklung gemäß § 346 BGB (Rückgewährschuldverhältnis = Rückgewähr der empfangenen Leistungen), Ausnahme ist die an den VR geleistete Prämie, vgl. § 39 Abs. 1 VVG

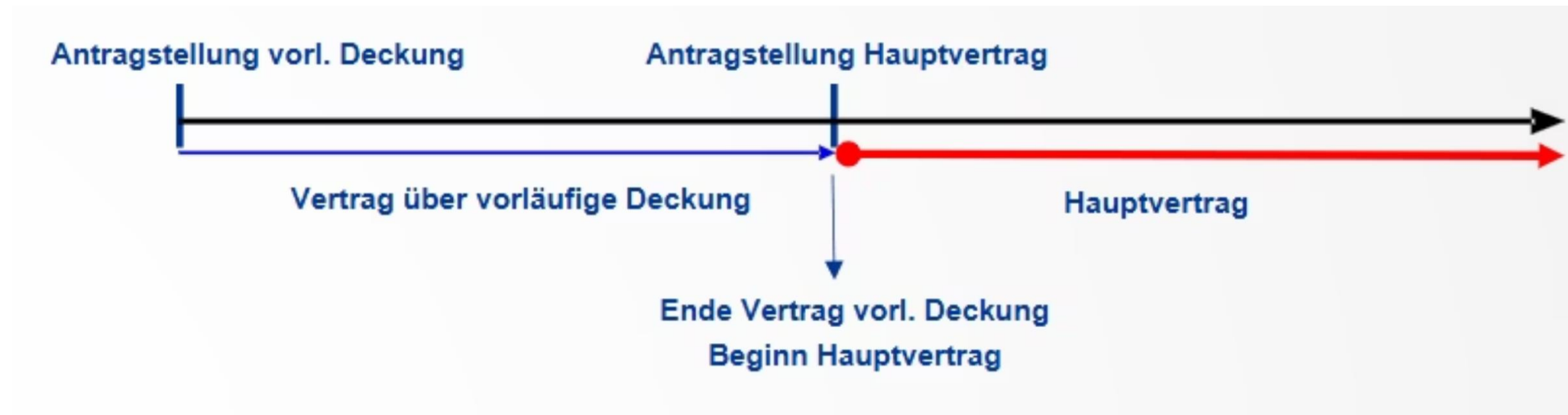
(Stichworte: pro rata temporis = zeitanteilig)

Anfechtung:

- Speziellere Vorgaben im VVG verdrängen die Anfechtung wegen Irrtums im BGB
- § 22 VVG verweist aber für die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung auf § 123 BGB

→ Rechtsfolge: wie beim Rücktritt

Vorläufige Deckung (§§ 49 ff. VVG)



Rechtlich **selbstständiger Vertrag**

- **Keine Formvorschriften** (auch mündlich oder elektronisch bei Kfz-Verträgen)
- Kann auch durch **Versicherungsvermittler** abgeschlossen werden, wenn VR entsprechende Vertretungsmacht erteilt (konkludent durch Überlassen von entsprechenden Antragsformularen, Versicherungsbestätigungen, Blankodeckungszusagen)
- **Hauptanwendungsfall** im Sachversicherungsbereich: Kraftfahrtversicherung, konkludent durch Aushändigung der eVB („Doppelkarte“)

Beendigung der vorläufigen Deckung

- durch Beginn eines gleichartigen Versicherungsschutzes:
- durch Hauptvertrag oder andere vorläufige Deckung
- auch bei Versicherungsschutz bei anderem VU
- Widerruf/Widerspruch des Hauptvertrags durch VN
- Kündigung
- Ablauf der Befristung

Rechtsgrundlagen

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Einführung in das Rechtssystem | 2 Zustandekommen des Versicherungsvertrage | 3 Inhalt des Versicherungsvertrage |
| 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes | 5 Vorvertragliche Anzeigepflichten | 6 Vereinbarte Obliegenheiten |
| 7 Gefahrerhöhung | 8 Herbeiführung des Versicherungsfalles | 9 Überversicherung / Unterversicherung |
| 10 Mehrfachversicherung | 11 Schadenminderungspflicht | |

Übung

Vorvertragliche Anzeigeobligationen

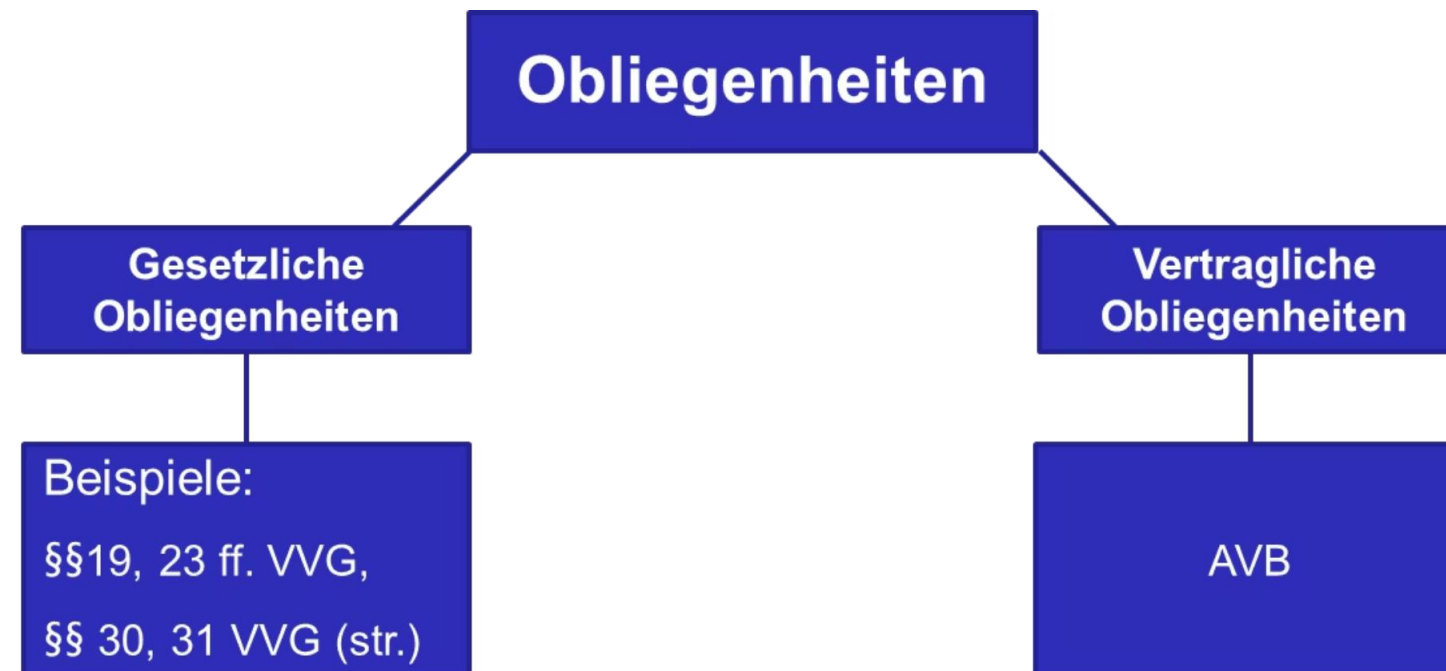
Aufgabe:

Suchen Sie Beispiele für vorvertragliche Anzeigeobligationen (Proximusbedingungen und Gesetz) heraus und nennen Sie uns diese.

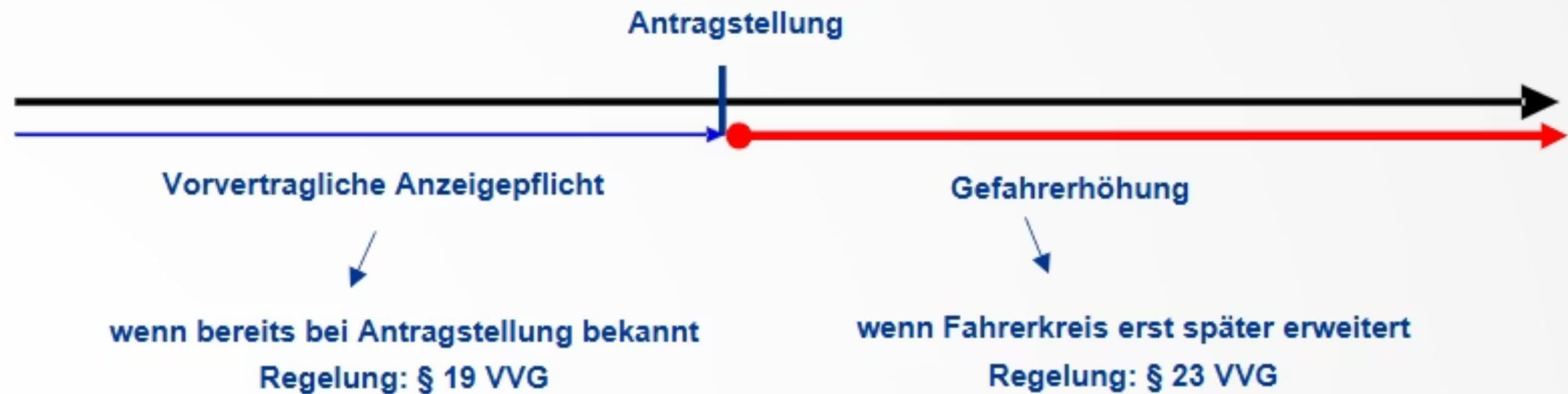
- Zeitrahmen: 10 Minuten
- Einzelarbeit

Obliegenheiten

Unter einer Obliegenheit versteht man eine Verhaltensnorm, die ihrem Adressaten (dem Belasteten) ein bestimmtes Verhalten gebietet, ohne dass dem Begünstigten ein Anspruch auf Erfüllung oder auf Schadenersatz bei Verletzung der Norm zusteht. Der Belastete kann bei Verletzung der Obliegenheit aber eine gegenüber dem Begünstigten bestehende Rechtsposition verlieren.



Obliegenheiten § 19 VVG:



- Anzeigeobligation ist in § 19 VVG gesetzlich geregelt und keine vertragliche Obliegenheit
- zur Prüfung des zu versichernden Risikos durch den Versicherer
- zum Schutz des Versicherers vor falschen Auskünften des Versicherungsnehmers bei Vertragsschluss

Obliegenheiten § 19 VVG

Voraussetzungen:

- Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung gefahrerhebliche Umstände verschwiegen, nach denen der VR in Textform gefragt hat
- Fragen des Versicherers müssen hinreichend bestimmt sein (nicht: ganz allgemeine, pauschale oder völlig nichts sagende Fragen; Faustregel: So konkret wie möglich!)
- Gesonderte Mitteilung über Verletzungsfolgen (ebenfalls in Textform) erforderlich
- Keine Kenntnis des VR bzgl. nicht angezeigter Gefahrumstände oder Unrichtigkeit der Anzeige

Obliegenheiten § 19 VVG

Auge und Ohr Rechtsprechung des BGH:

Fallbeispiel:

Der Kläger führte aus, dass er dem Versicherungsvertreter eröffnet hat, wegen Rückenschmerzen in Behandlung gewesen zu sein, jedoch seitens der behandelnden Ärzte für einen Simulanten erklärt worden ist, sodass die Behandlungen erfolglos geblieben sind. Das Ausfüllen der entsprechenden Kästchen sei durch den Versicherungsvertreter selbst vorgenommen worden.

Gerichtlich forderte der Kläger ab Oktober 2011 monatliche Rentenzahlungen in Höhe von 1.300 EUR und die Feststellung, dass er für die abgeschlossenen Verträge keine Beiträge mehr schuldet.

Die Klage blieb in den Vorinstanzen erfolglos. Die Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH führte aber zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückweisung der Sache an das Berufungsgericht.

Obliegenheiten § 19 VVG

Auge und Ohr Rechtsprechung des BGH:

Fallbeispiel:

Der BGH machte deutliche, dass die vorinstanzliche Bewertung die Auge-und-Ohr-Rechtsprechung des Senats (vgl. § 70 S. 1 VVG) unberücksichtigt gelassen hat.

Der Versicherungsvertreter sei bildlich Auge und Ohr des Versicherers, wenn er die Angaben eines potentiellen Antragstellers aufnehme.

Im Falle wahrheitsgemäßer Darstellung der Sachlage durch den potentiellen Antragsteller habe dieser seine Anzeigeobligenheit hinlänglich erfüllt. Handelt es sich um objektiv falsche Angaben, sei dies unschädlich.

„Der Versicherer kann allein mit dem Inhalt des von seinem Agenten ausgefüllten Antragsformulars nicht den Beweis führen, dass der Versicherungsnehmer hinsichtlich seiner Vorerkrankungen falsche Angaben gemacht hat, sofern dieser – wie hier – substantiiert behauptet, den Agenten mündlich über Vorerkrankungen, ärztliche Untersuchungen oder Behandlungen unterrichtet zu haben“. Das Berufungsgericht habe nur darauf abgestellt, dass der Kläger die streitgegenständlichen Felder im Antragsformular habe ankreuzen lassen. Es komme aber, wie der BGH ausführt, nur auf die mündliche Erklärung des Antragstellers an.

Obliegenheiten § 19 VVG - Rechtsfolgen

Rechtsfolgen für Bestand des Versicherungsvertrags abhängig vom Grad des Verschuldens:



Obliegenheiten § 19 VVG - Rechtsfolgen 1/2

Kein Verschulden (= subj.
Vorwerfbarkeit eines Erfolges):

Anpassungsrecht der
Versicherungsbedingungen ab
laufender
Versicherungsperiode § 19
Abs. 4 Satz 2 VVG

Leichte Fahrlässigkeit (= i.S.d.
§ 276 Abs. 2 BGB; wer die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt
außer acht lässt):

Kündigungsrecht binnen eines
Monats, § 19 Abs. 3 Satz 2
VVG, aber Ausschluss gem. §
19 Abs. 4 Satz 1 VVG
beachten! Anpassungsrecht
rückwirkend, § 19 Abs. 4 Satz 2

Grobe Fahrlässigkeit (= wenn
die im rechtlichen Verkehr
erforderliche Sorgfalt in
ungewöhnlich hohem Maße
verletzt wurde oder
naheliegende Überlegungen
nicht angestellt wurden):

Rücktrittsrecht, § 19 Abs. 2
VVG, aber Ausschluss gem. §
19 Abs. 4 Satz 1 VVG

beachten!

Obliegenheiten § 19 VVG - Rechtsfolgen 2/2

Vorsatz (= bewusstes Herbeiführen oder
oder Vereiteln eines Erfolges):

Rücktrittsrecht, § 19 Abs. 2 VVG, ohne
Einschränkungen

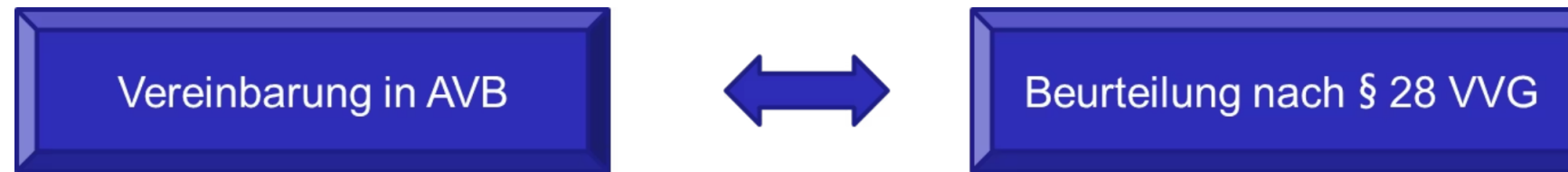
Arglist (= Täuschung zum Zweck der
Erregung oder Aufrechterhaltung eines
eines Irrtums; Absicht ist nicht
erforderlich; der Täuschende muss die
die Unrichtigkeit seiner Angaben kennen
kennen oder auch nur für möglich halten;
halten; „Angaben ins Blaue hinein“):

Anfechtung, § 22 VVG (verweist auf §
123 BGB)

Rechtsgrundlagen

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Einführung in das Rechtssystem | 2 Zustandekommen des Versicherungsvertrage | 3 Inhalt des Versicherungsvertrage |
| 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes | 5 Vorvertragliche Anzeigepflichten | 6 Vereinbarte Obliegenheiten |
| 7 Gefahrerhöhung | 8 Herbeiführung des Versicherungsfalles | 9 Überversicherung / Unterversicherung |
| 10 Mehrfachversicherung | 11 Schadenminderungspflicht | |

Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten § 28 VVG: 1/2

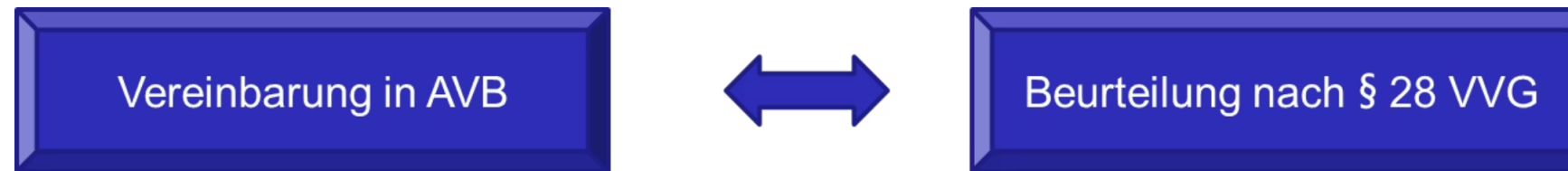


§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten § 28 VVG: 2/2



§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

Rechtsfolge der Verletzung einer vertraglich vereinbarte Obliegenheiten

volle Leistungsfreiheit:

- Obliegenheitsverletzung i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 1 VVG
- Vorsätzliches Handeln: „mit Wissen und Wollen..."
- Kausalitätsgegenbeweis: „...ursächlich weder für Eintritt/Feststellung des Versicherungsfalls noch für Feststellung/ Umfang der Leistungspflicht des VR"
- Belehrung über Rechtsfolge bei Auskunft- oder Aufklärungsobliegenheit in Textform erforderlich

Rechtsfolge der Verletzung einer vertraglich vereinbarte

Obliegenheiten:

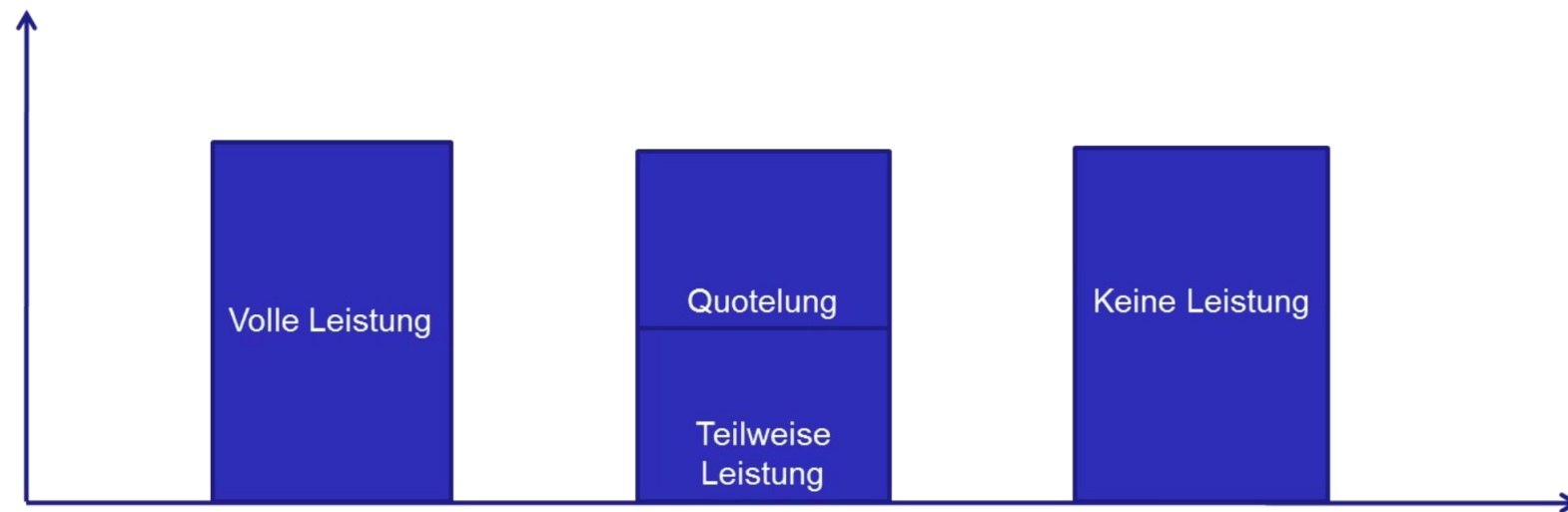
teilweise Leistungsfreiheit:

- Obliegenheitsverletzung i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 1 VVG
- Grob fahrlässiges Handeln („...wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in objektiver Hinsicht in ungewöhnlich hohem Maße außer Acht lässt und wen in subjektiver Hinsicht ein erheblich gesteigertes Verschulden trifft...")
- Kürzungsrecht des Versicherers (Quotelung)
- Kriterien der Quotelung: Objektives Gewicht der Pflichtverletzung, Dauer der Pflichtverletzung, Höhe des (riskierten) Schadens, subjektive Besonderheiten im Einzelfall

Rechtsfolge der Verletzung einer vertraglich vereinbarte Obliegenheiten:

Spannbreite der Quotelung:

- 0 – 100 % (also auch „Kürzung“ auf 0 %)
- üblich: Schritte in 10 % aber auch enger
- Mittelwert von 50 % für Fälle „mittlerer“ grober Fahrlässigkeit



Rechtsgrundlagen

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Einführung in das Rechtssystem | 2 Zustandekommen des Versicherungsvertrage | 3 Inhalt des Versicherungsvertrage |
| 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes | 5 Vorvertragliche Anzeigepflichten | 6 Vereinbarte Obliegenheiten |
| 7 Gefahrerhöhung | 8 Herbeiführung des Versicherungsfalles | 9 Überversicherung / Unterversicherung |
| 10 Mehrfachversicherung | 11 Schadenminderungspflicht | |

Gefahrerhöhung

Sinn und Zweck der §§ 23 ff. VVG:

- Regeln über die Gefahrerhöhung sollen verhindern, dass das bei der Antragsstellung vorhandene Risiko des Versicherers (VR) nachträglich zu seinen **Ungunsten** verändert wird
- Sie sind logische **Fortsetzung** der Vorschriften über die vorvertragliche Anzeigepflichten
- § 23 VVG regelt **drei Konstellationen**:
 - **Keine Gefahrerhöhung** vornehmen oder deren Vornahme durch Dritte gestatten, § 23 Abs. 1 VVG (subjektive Gefahrerhöhung)
 - Nachträglich erkannte **subjektive Gefahrerhöhung** unverzüglich anzeigen, § 23 Abs. 2 VVG
 - Gefahrerhöhung, die **unabhängig vom Willen** des VN eintritt (objektive Gefahrerhöhung), unverzüglich anzeigen, § 23 Abs. 3 VVG

Gefahrerhöhung § 23 Abs. 1 VVG:

 Eine Gefahrerhöhung liegt vor bei einer nachträglichen Erhöhung der bei Vertragsschluss vorhandenen gefahrerheblichen Umstände, die den Eintritt des Versicherungsfalls oder die Vergrößerung des Schadens wahrscheinlicher machen.

- Nach Abgabe der Vertragserklärung des VN eintretende Umstände sind Gefahrerhöhung gem. § 23 VVG, bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung müssen die Umstände gem. § 19 VVG angezeigt werden
- Die Gefahrerhöhung muss von einiger Dauer sein

Rechtsfolgen der §§ 23 ff. VVG:

§ 24 VVG

Kündigung

§ 25 VVG

Bedingungsanpassung

§ 26 VVG

Leistungsfreiheit

Gefahrerhöhung § 23 VVG:

Subjektive Gefahrerhöhung, § 23 Abs. 1 VVG:

- Fristlose Kündigung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, Kündigung mit Monatsfrist bei einfacher Fahrlässigkeit, § 24 Abs.1 VVG
- Anpassung der Versicherungsbedingungen (Erhöhung oder Ausschluss), § 25 Abs. 1 VVG
- Volle Leistungsfreiheit bei Vorsatz und quotales Kürzungsrecht bei grober Fahrlässigkeit, § 26 Abs. 1 VVG

Nachträglich erkannte subjektive Gefahrerhöhung, § 23 Abs. 1 VVG:

- Kündigung mit Monatsfrist, § 24 Abs. 2 VVG
- Recht zur Anpassung der Versicherungsbedingungen, § 25 Abs. 1 VVG
- Volle Leistungsfreiheit bei Vorsatz und quotales Kürzungsrecht bei grober Fahrlässigkeit, wenn Versicherungsfall später als einen Monat nach erfolgreicher Anzeige eintritt, § 26 Abs. 2 VVG

Gefahrerhöhung § 23 VVG:

Objektive Gefahrerhöhung, § 23 Abs. 3 VVG:

- Kündigung mit Monatsfrist, § 24 Abs. 2 VVG
- Recht zur Anpassung der Versicherungsbedingungen, § 25 Abs. 1 VVG
- Volle Leistungsfreiheit bei Vorsatz und quotales Kürzungsrecht bei grober Fahrlässigkeit, wenn Versicherungsfall später als einen Monat nach erfolgreicher Anzeige, § 26 Abs. 2 VVG (Im Ergebnis also gleiche Rechtsfolgen wie bei § 23 Abs. 2 VVG)

Beispiele der Gefahrerhöhung § 23 VVG:

Feuerversicherung

- Errichtung einer Tischlerei
- Einführung der Verwendung feuergefährlicher Stoffe
- Errichtung eines feuergefährlichen Betriebs oder Lagers in der Nachbarschaft

Einbruch- Diebstahl- Versicherung

- Ersatz vorhandener Alarmanlagen, Schlösser, Gitter oder sonstiger
- Sicherheitsvorkehrungen durch solche von geringer Einbruchssicherheit, Wegfall oder Minderung der Bewachung

Welche weiteren Beispiele kennen Sie aus dem gewerblichen Bereich?

Rechtsgrundlagen

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Einführung in das Rechtssystem | 2 Zustandekommen des des Versicherungsvertrage | 3 Inhalt des Versicherungsvertrage |
| 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes | 5 Vorvertragliche Anzeigepflichten | 6 Vereinbarte Obliegenheiten |
| 7 Gefahrerhöhung | 8 Herbeiführung des Versicherungsfalles | 9 Überversicherung / Unterversicherung |
| 10 Mehrfachversicherung | 11 Schadenminderungspflicht | |

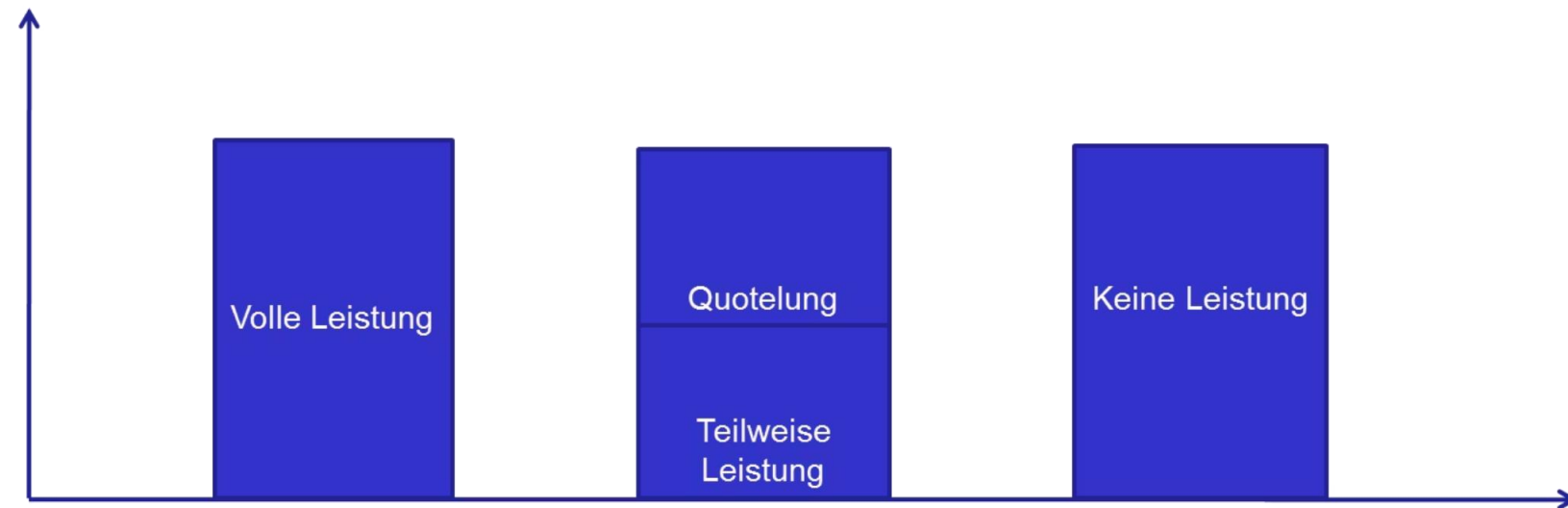
§ 81 VVG: Herbeiführung des Versicherungsfalls

- Regelt die **Leistungsfreiheit/ -kürzung** in der Schadenversicherung für Versicherungsfälle, die der Versicherungsnehmer vorsätzlich (Absatz 1) oder grob fahrlässig (Absatz 2) herbeiführt
- Sinn und Zweck der Vorschrift ist, dass derjenige, der sich in Bezug auf das versicherte Risiko sorglos verhält, dieses Verhalten nicht durch die Leistung des Versicherers ausgleichen kann (**Moral Hazard**).
- Bei **Vorsatz**: Leistungsfreiheit des Versicherers, § 81 Abs. 1 VVG
- Bei **grober Fahrlässigkeit**: quotale Leistungskürzung, § 81 Abs. 2 VVG
- **Spezielle Regelung** im VVG:
 - Haftpflichtversicherung (§ 103 VVG)
 - Lebensversicherung (§ 161 VVG)
 - Unfallversicherung (§ 183 VVG)

Voraussetzungen der Leistungsfreiheit/ -kürzung gemäß § 81 VVG

- Objektives Fehlverhalten
- Grobes Verschulden (also Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit)
- Kausalität

System der Leistungskürzung gemäß § 81 VVG





Übung

Herbeiführung des Versicherungsfalls

Aufgabe:

Suchen Sie Fallbeispiele im Internet für die vorsätzliche Herbeiführung des Versicherungsfalls und berichten Sie uns.

- Zeitrahmen: 10 Minuten
- Einzelarbeit

Rechtsgrundlagen

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Einführung in das Rechtssystem | 2 Zustandekommen des Versicherungsvertrage | 3 Inhalt des Versicherungsvertrage |
| 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes | 5 Vorvertragliche Anzeigepflichten | 6 Vereinbarte Obliegenheiten |
| 7 Gefahrerhöhung | 8 Herbeiführung des Versicherungsfalles | 9 Überversicherung / Unterversicherung |
| 10 Mehrfachversicherung | 11 Schadenminderungspflicht | |

Überversicherung § 74 VVG:

- Versicherungssumme höher als Versicherungswert
- Versicherungswert = Betrag, der zur Wiederherstellung/ Wiederbeschaffung erforderlich ist
- Versicherungssumme = Haftungsgrenze
- Versicherungsnehmer zahlt zu hohe Prämie, weil von Versicherer nur Vermögensschaden / Versicherungswert ersetzt wird
- Gründe für absichtlich Überversicherung: vorhersehbare Wertsteigerungen auffangen oder bei Auszugs eines Ehegatten bei Hausratversicherung
- Betrügerische Überversicherung: § 74 Abs.2 VVG: Vertrag nichtig d.h. keine Entschädigung; Versicherungsunternehmen hat gleichwohl Prämienanspruch; daneben kann das Verhalten des VN auch strafrechtlich relevant sein

Unterversicherung § 75 VVG:

- Versicherungswert größer als Versicherungssumme
- **Erheblichkeitsgrenze** in § 75 (nach Rechtsprechung $\approx 10\%$) Beispiel: Versicherungswert 100.000 €, Versicherungssumme 95.000 €, voll zu regulieren im Schadensfall
- Während bei der Übersicherung (§ 74 VVG) von beiden Seiten kurzfristig Anpassung verlangt werden kann, regelt § 75 VVG nur die Leistungspflicht im Schadensfall
- **Proportionalitätsregel:**

$$\text{Entschädigung} = \frac{\text{Versicherungssumme} \times \text{Sachschaden}}{\text{Versicherungswert}}$$

- Gilt auch für die Rettungskosten (§ 83 Abs. 2 VVG) und für Schadenermittlungskosten (§ 85 Abs. 3 VVG)

Rechtsgrundlagen

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Einführung in das Rechtssystem | 2 Zustandekommen des Versicherungsvertrage | 3 Inhalt des Versicherungsvertrage |
| 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes | 5 Vorvertragliche Anzeigepflichten | 6 Vereinbarte Obliegenheiten |
| 7 Gefahrerhöhung | 8 Herbeiführung des Versicherungsfalles | 9 Überversicherung / Unterversicherung |
| 10 Mehrfachversicherung | 11 Schadenminderungspflicht | |

Mehrfachversicherung § 77 ff. VVG:

- Früher „Doppelversicherung“ genannt
- wenn Summe der Entschädigungen, die von jedem einzelnen VU ohne Bestehen des anderen Versicherungsvertrags den Gesamtschaden des VN übersteigt.
- Konkretisierung des Bereicherungsverbots in der Schadenversicherung
- Leistungsreduzierung bei „einfacher“ Mehrfachversicherung
- Nichtigkeit eines insoweit in betrügerischer Absicht geschlossenen Vertrags, § 78 Abs. 3 VVG
- Versicherung bei mehreren VU aber Summe der Entschädigungen übersteigt Schaden nicht: Anzeigepflicht, § 77 VVG
- Entscheidend: nicht Identität des VN, sondern Versicherung desselben Interesses gegen dieselbe Gefahr

Mehrfachversicherung § 77 ff. VVG:

Trotz Identität der Interessen können die
können die Gefahren unterschiedlich
unterschiedlich sein

Beispiel: Grundstückshaftpflicht und
Privathaftpflicht; versichertes
Interesse ist in beiden Fällen Abwehr
und Freistellung von
Schadenersatzansprüchen Dritter -
das Risiko aus der Vermietung von
Wohnungen ist in der Privathaftpflicht
ausgeschlossen, in der
Grundstückshaftpflicht
eingeschlossen, die Gefahr ist
insoweit nicht identisch

Anspruch des Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer gegen den
Versicherer

Der VN kann von jedem Versicherer die
nach dem jeweiligen Vertrag ermittelte
Entschädigung (ganz oder teilweise)
verlangen. Er hat die Wahl, wen er in
Anspruch nimmt Grenze ist der volle
Ersatz des Schadens. Soweit die
Leistung des einen Versicherers den
anderen befreit, haften beide als
Gesamtschuldner (§ 421 BGB)

Anspruch Versicherer gegen Versicherer
Versicherer

§ 78 Abs. 2 VVG bestimmt, dass
zwischen den Versicherern ein
Gesamtschuldverhältnis besteht
(spezielle Vorschrift zu § 86 Abs. 1 VVG
und zu § 426 BGB. Die Versicherer
haften untereinander entsprechend
dem Verhältnis ihrer
Versicherungssummen/
Entschädigungen.

Subsidiaritätsklausel: zur Vermeidung von Mehrfachversicherung:

Mehrfachversicherung:

„Leistungspflichten aus anderen Versicherungsverträgen gehen der Eintrittspflicht des Versicherers vor.“

„Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehe diese Leistungspflichten vor.“

- Versicherungsschutz unter Bedingung, dass kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht
- Strittig: Zusammentreffen mehrerer Subsidiaritätsklauseln
- BGH: einfache Subsidiaritätsklauseln heben sich gegenseitig auf und der Versicherungsnehmer kann entscheiden, wen er in Anspruch nimmt.

Rechtsgrundlagen

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Einführung in das Rechtssystem | 2 Zustandekommen des Versicherungsvertrage | 3 Inhalt des Versicherungsvertrage |
| 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes | 5 Vorvertragliche Anzeigepflichten | 6 Vereinbarte Obliegenheiten |
| 7 Gefahrerhöhung | 8 Herbeiführung des Versicherungsfalles | 9 Überversicherung / Unterversicherung |
| 10 Mehrfachversicherung | 11 Schadenminderungspflicht | |

Abwendung und Minderung des Schadens § 82 f. VVG:

- Gesetzliche Obliegenheit
- Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls für die Abwendung bzw. Minderung des Schadens zu sorgen (§ 82 Abs. 1 VVG), oft unter dem Begriff „Rettungsobliegenheit“ behandelt.
- Versicherungsnehmer ist angehalten, mit sich anbietenden und zumutbaren Möglichkeiten einzugreifen (Bsp.: bei noch räumlich begrenzten Brand): „Was hätte eine nicht versicherte Person in dieser Situation getan?“
- Weisungen des Versicherers – soweit zumutbar – sind zu befolgen (§ 82 Abs. 2 Satz 1 VVG)
- Ob die Maßnahmen tatsächlich zum Erfolg führen können, ist jedoch unerheblich

Abwendung und Minderung des Schadens § 82 f. VVG:

Rechtsfolgen (parallel zu § 28 VVG):

- Bei vorsätzlicher Verletzung Leistungsfreiheit (§ 82 Abs. 3 Satz 1 VVG)
- Bei grober Fahrlässigkeit quotales Leistungskürzungsrecht (§ 82 Abs. 3 Satz 2 VVG)
- Grobe Fahrlässigkeit wird vermutet (§ 82 Abs. 3 Satz 3 VVG)
- Kausalitätsgegenbeweis (§ 82 Abs. 4 VVG) möglich, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist

Aufwendungsersatz § 83 VVG:

- Die Vorschrift ist die logische Ergänzung zu § 82 VVG, da die im Rahmen der Schadenminderung erforderlichen Aufwendungen vom Versicherer zu erstatten sind.
- Aufwendungen des Versicherungsnehmers im Sinne des § 83 Abs. 1 S. 1 VVG sind Vermögensminderungen, die er für die Abwendung und Minderung des Schadens hinnehmen muss. Die Aufwendungen müssen daher objektiv dem Zweck der Schadensminderung/Abwendung dienen.
- Auf subjektive Umstände kommt es nicht an. Es ist insoweit auch nicht entscheidend, ob der Versicherungsnehmer tatsächlich einen Rettungswillen in dem Sinne hatte.
- Auf den Erfolg der getätigten Aufwendungen kommt es nicht an.
- Entsprechende Anwendung bei unmittelbar bevorstehendem Versicherungsfall § 90 VVG.



Übung

Schadenminderungspflicht

Aufgabe:

Suchen Sie Fallbeispiele im Internet für die Schadenminderungspflicht und berichten Sie uns.

- Zeitrahmen: 15 Minuten
- Einzelarbeit

Thank
you!

Herzlichen
Dank fürs
Zuhören &
Mitmachen!